

1500228-72.2022.8.26.0019

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo

Assunto: Leve

Magistrado: EUGENIO AUGUSTO CLEMENTI JUNIOR

Comarca: Americana

Foro: Foro de Americana

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 05/12/2022

... DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. REALIZAÇÃO DE EXAME DE DEPENDÊNCIA TOXICOLÓGICA. INDEFERIMENTO MOTIVADO. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INTERROGATÓRIO. ÚLTIMO ATO. APLICAÇÃO DO ART. 400 DO CPP. PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA. PREPONDERÂNCIA SOBRE O DA ESPECIALIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE VERIFICADA. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Americana

Foro de Americana

2ª Vara Criminal

Avenida Brasil Sul, nº 2669, Americana-SP - cep 13468-390

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500228-72.2022.8.26.0019 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500228-72.2022.8.26.0019

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Leve

Documento de Origem:

Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado - 3009079/2022 - 02º D.P. AMERICANA, 22879533 - 02º D.P. AMERICANA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

SAMANTHA APARECIDA DE OLIVEIRA LIMA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). EUGENIO AUGUSTO CLEMENTI JUNIOR

Vistos.

SAMANTHA APARECIDA DE OLIVEIRA LIMA, qualificada nos autos, foi denunciada como incurso no artigo 129, "caput" e § 12º, do Código Penal, porque na data e local descritos na denúncia, ofendeu a integridade corporal do guarda municipal, causando-lhe lesões corporais de natureza leve, descritas no laudo pericial de fls. 09/10.

A denúncia de fls. 30, foi recebida em 10 de outubro de 2022.

A ré foi citada (fls. 43). Durante a instrução do feito, foram ouvidas as testemunhas arroladas, e a ré foi interrogada (fls. 50/51).

Em seus memoriais, o Doutor Promotor de Justiça (fls. 60/61), entendendo que estão suficientemente provadas a autoria e a materialidade dos delitos, requereu fosse a ação penal julgada procedente, com a conseqüente condenação da ré.

Ao manifestar-se (fls. 64/71), a Doutora Defensora da ré requereu sua absolvição por falta de provas.

É, em síntese, o relatório.

DECIDO.

Preliminarmente, não se verifica qualquer nulidade, tendo em vista que a instauração do incidente de insanidade/inimputabilidade, pode ser efetuado a qualquer tempo do processo. Há que se analisar, também, que não consta qualquer solicitação da defesa para tanto, seja na defesa preliminar ou na audiência de instrução.

Segundo HÉLIO TORNAGUI, o verbo ordenará, empregado no artigo 149 do Código de Processo Penal não pode levar o intérprete a concluir que o juiz tem a obrigação de atender sempre ao requerimento de exame pericial. Lembra o ilustre penalista que o artigo 184 do mesmo diploma legal que, com exceção do exame de corpo de delito, o juiz poderá negar a realização de perícia:

"... quando não for necessária ao esclarecimento da verdade. Se o juiz verifica que o pedido é meramente protelatório ou tumultuário, cabe-lhe policiar o processo e negar a perícia. Do contrário, não seria um requerimento, mas uma imposição... Seria uma incoerência que o juiz pudesse repelir o laudo (CPP, art. 182) e não pudesse negar o exame" ("Curso de Processo Penal", Saraiva, 1980, p. 254).

Segundo Vicente Grecco Filho:

"... a dependência para consubstanciar a base biológica da inimputabilidade deve ser objetivamente diagnosticada como doença mental, isto é, psicopatia ou enfermidade da mente, de fundo físico ou psíquico ou ambos ("Tóxicos", Saraiva, 4ª ed., 1984, pág. 131).

No mais, conforme se verifica pelo interrogatório judicial (termo de audiência as fls. 50/51), a ré, em juízo, respondeu com firmeza, clareza e coerência as perguntas que lhe foram feitas, demonstrando que estava bem orientada, sem qualquer perturbação da mente, ou da vontade.

Só se justificaria o exame de dependência se o juiz suspeitasse ser o réu dependente de drogas, que revelasse características próprias de quem está com a saúde mental perturbada, o que não é o caso dos autos.

Em suma, tal exame só é determinado quando, em concreto, for reputado necessário pelo julgador, qualquer que seja o crime cometido, não caracterizando o seu indeferimento cerceamento de defesa. Nesse sentido, o entendimento dos nossos tribunais:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO DUPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO. ESTUPRO. EXAME DE DEPENDÊNCIA TOXICOLÓGICA NÃO REALIZADO. NULIDADE NÃO EVIDENCIADA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. OFENSA À SÚMULA 443/STJ NÃO EVIDENCIADA. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. (...). 2. Quanto à nulidade do processo, conforme o reconhecido na manifestação ministerial, importa reconhecer que "a alegação de dependência química de substâncias entorpecentes do paciente não implica obrigatoriedade de realização do exame toxicológico, ficando a análise de sua necessidade dentro do âmbito de discricionariedade motivada do Magistrado (RHC 88.626/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 7/11/2017, DJe de 14/11/2017), sendo incompatível com a via do habeas corpus analisar as razões fáticas que motivaram o julgador a indeferir o incidente" (AgRg no HC 484.526/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em

21/3/2019, DJe 2/4/2019). 3. (...). 5. Writ não conhecido. (HC 521.458/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 30/10/2019)

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. REALIZAÇÃO DE EXAME DE DEPENDÊNCIA TOXICOLÓGICA. INDEFERIMENTO MOTIVADO. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INTERROGATÓRIO. ÚLTIMO ATO. APLICAÇÃO DO ART. 400 DO CPP. PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA. PREPONDERÂNCIA SOBRE O DA ESPECIALIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE VERIFICADA. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. (...). 2. Ao magistrado é facultado o indeferimento, de forma fundamentada, do requerimento de produção de provas que julgar protelatórias, irrelevantes ou impertinentes, devendo a sua imprescindibilidade ser devidamente justificada pela parte. Doutrina. Precedentes do STJ e do STF. (HC 352.390/DF, rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 1º/8/2016). 3. No caso, o pleito formulado pela defesa, com relação ao exame de dependência toxicológica, foi motivadamente indeferido, porquanto não se reputou haver suficiente comprovação de comprometimento da higidez mental do investigado ou de acometimento por doença patológica. 4. "A alegação de dependência química de substâncias entorpecentes do paciente não implica obrigatoriedade de realização do exame toxicológico, ficando a análise de sua necessidade dentro do âmbito de discricionariedade motivada do Magistrado" (HC 336.811/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 1º/8/2016). 5. (...). (HC 446.698/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/06/2019, DJe 11/06/2019)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO SIMPLES - NULIDADE - CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - EXAME DE DEPENDÊNCIA TOXICOLÓGICA - INDEFERIMENTO MOTIVADO - DECOTE DOS MAUS ANTECEDENTES - IMPOSSIBILIDADE - SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - INVIABILIDADE - ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS - PLEITO PREJUDICADO. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento do pedido de instauração de incidente de dependência toxicológica quando não houver indício de nenhuma perturbação que interfira na capacidade de entendimento da ilicitude da conduta e na autodeterminação. Caracterizam-se os maus antecedentes quando o trânsito em julgado for posterior, mas o crime for praticado anteriormente ao em análise. A reincidência e os maus antecedentes impedem a substituição da pena privativa de liberdade por penas alternativas. Resta prejudicado o pleito de isenção das custas processuais diante do deferimento da benesse na sentença. (TJMG - Apelação Criminal 1.0261.15.008308-5/001, Relator(a): Des.(a) Flávio Leite, 1ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 21/01/2020, publicação da súmula em 29/01/2020)

ENTORPECENTE - Exame de dependência toxicológica - Desnecessidade quando não demonstrada a existência de deficiências mentais - Declaração de voto parcialmente vencido (TJSP) RT 728/534

CRIME CONTRA A SAÚDE PÚBLICA - Tráfico de entorpecente - Exame de dependência do acusado à droga - Indeferimento - Magistrado que o entendeu desnecessário, diante da conduta daquele no processo - Nulidade pretendida - Inexistência - Recurso de "habeas corpus" não provido - Inteligência do art. 22, § 5º, da Lei 6.368/76 (STF - Ement.) RT 546/450

CONSTRANGIMENTO ILEGAL - Inexistência - Exame de dependência ao tóxico - Não realização do pleiteado por acusado de tráfico de entorpecente - Ausência de prova, sequer de receita médica, a justificá-lo - Paciente que se apresenta em juízo em aparente condição de normalidade psicossomática - "Habeas corpus" denegado (Ement.) RT 565/311

No mérito, a ação penal é procedente.

Sobre o respeito que se deve à autoridade, já escrevia o jurista judaico-romano Paulo de Tarso, um dos precursores do Cristianismo, na sua Epístola aos Romanos, Capítulo XIII:

"1 Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores; porque não há autoridade que não venha de Deus; e as que existem foram ordenadas por Deus.
2 Por isso quem resiste à autoridade resiste à ordenação de Deus; e os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação.
3 Porque os magistrados não são motivo de temor para os que fazem o bem, mas para os que fazem o mal. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faze o bem, e terás louvor dela;
4 porquanto ela é ministro de Deus para teu bem. Mas, se fizeres o mal, teme, pois não traz debalde a espada; porque é ministro de Deus, e vingador em ira contra aquele que pratica o mal.
5 Pelo que é necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa da ira, mas também por causa da consciência."

A materialidade do delito encontra-se demonstrada pelos autos de fls. 01/03, e laudo de fls. 09/10.

A autoria é indubitosa.

Os guardas municipais são unânimes e coerentes em afirmar que a ré resistindo a contenção ocasionou, voluntariamente, a lesão corporal.

Ouvido em Juízo o policial Maciel, vítima, disse que receberam a informação acerca de uma desinteligência. Dirigiram-se ao local, onde a filha da ré solicitou ajuda, pois esta estaria agredindo os demais. Ao chegarem na porta da casa, a ré arremessou um aparelho em sua parceira. Disse que adentrou e pediu calma para todos, sendo que a ré jogou outro objeto, momento em que tentou segura-la, mas esta conseguiu o morder, no pulso, causando o ferimento. Informou que a ré aparentava ter usado drogas. Por fim, conseguiram apreender a ré, encaminhando-a ao Hospital e a Delegacia.

E a policial Ivanilse declarou que receberam informação de violência doméstica, com crianças e idosos no local. Narrou que foram recebidas pela filha da ré, pedindo socorro e indicando onde estavam. Ao adentarem ouviram os gritos da ré e da mãe, sendo que a ré arremessou panelas e objetos contra os policiais. Disse que ao tentar contê-la, a ré acabou mordendo o policial no braço, lesionado, e conseguiram algemá-la. Por fim, a ré aparentava estar sob o efeito de drogas ou álcool, tendo a encaminhado ao Hospital.

São irrelevantes as pequenas contradições da prova testemunhal, em razão das próprias imperfeições humanas, máxime quando as testemunhas concordam sobre pontos e circunstâncias essenciais. Segundo Borges da Rosa:

"Como dizem BINET, STERN, VARENDONCK, GORPHE, BANCELS e outros, os erros são elementos constantes na prova testemunhal; a testemunha não sujeita a erros não existe, porque o depoimento, o testemunho, é uma reprodução pessoal e lacunar da realidade. As divergências e contradições entre os depoimentos de duas ou mais testemunhas são, portanto, naturais; o que não é natural é a conformidade dos mesmos, que faz supor a identidade de inspiração, o concerto prévio, o eumdem premeditatum sermonem, de que fala FLAMARINO MALATESTA, na sua Lógica das Provas ("Comentários ao Código de Processo Penal, 3ª Ed., RT, 1982, pág. 322).

Assim sendo, pequenas divergências nos aspectos secundários, porém com coincidência nos essenciais, entre os relatos das vítimas e testemunhas não lhes retiram o valor probatório. Não é diverso o entendimento da jurisprudência:

Roubo simples tentado e ameaça - art. 157, caput, c.c. art. 14, II e art. 147, todos do CP Absolvição por insuficiência de provas Impossibilidade - Materialidade e autoria devidamente comprovadas. Robusto conjunto probatório (...) - Aliás, ao contrário do que alega a defesa, apesar de haver divergências entre os depoimentos das testemunhas, isto em nada altera a segurança com a qual elas narraram os crimes, tratando-se de pequenas discrepâncias normais que decorrem naturalmente da

narrativa pessoal de cada depoente - Condenação mantida Penas corretamente fixadas - Regimes inalterados, diante da inércia do MP Recurso defensivo improvido. (Apelação Criminal nº 1509240-70.2019.8.26.0228, da 7ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, Relator: FREITAS FILHO, Data: 29 de janeiro de 2020)

Ouvida em juízo, a ré alegou não se recordar de nada, estando sob o efeito de drogas e bebidas. Disse que apenas tomou conhecimento dos fatos quando foi internada no SEARA para tratamento.

Relativo a atenuante, não é possível o reconhecimento da confissão espontânea, prevista no artigo 65, III, letra "d", do Código Penal, posto que o réu proporcionou uma versão parcial e qualificada (com alegação de causa de exclusão da ilicitude ou da culpabilidade).

Apelação da Defesa - Furto qualificado pela escalada e pelo rompimento de obstáculo - Ação delitiva captada pela câmera de segurança - Admissão do réu quanto ao furto - Negativa a respeito do rompimento de obstáculo - Ambas qualificadoras comprovadas pela prova técnica - Consistentes depoimentos da testemunha e do policial civil - Aplicação do princípio da insignificância - Impossibilidade - Conduta que não pode ser considerada irrelevante - Ofensividade jurídica da conduta daqueles que demonstram total desprezo pelo patrimônio alheio - Acusado envolvido em outro delito de furto no mesmo local, contando ainda com uma condenação em primeira instância, obstando o reconhecimento da causa supralegal de atipicidade - Pena-base fixada em 1/6 acima do mínimo legal ante a presença da segunda qualificadora - Impossibilidade de incidência da circunstância atenuante da confissão espontânea, pois parcial - Regime inicial aberto mantido, assim como as penas alternativas - Recurso de apelação desprovido. (TJSP; Apelação Criminal 0002340-50.2015.8.26.0111; Relator (a): Cesar Augusto Andrade de Castro ; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Cajuru - Vara Única; Data do Julgamento: 14/09/2020; Data de Registro: 14/09/2020)

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES E ARROMBAMENTO. Autoria e materialidade comprovadas. Tentativa. Não ocorrência. Penas mantidas. Atenuante da confissão não reconhecida, porque o acusado não admitiu a comparsaria. Regime prisional semiaberto mantido, pelos maus antecedentes e reincidência de um dos agentes. APELOS DESPROVIDOS. (TJSP; Apelação Criminal 0000224-56.2017.8.26.0546; Relator (a): Marcos Correa; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Mogi Mirim - 4ª Vara; Data do Julgamento: 04/07/2019; Data de Registro: 10/07/2019)

Assim, os argumentos trazidos pela defesa não foram suficientes para ilidir os fortes indícios e provas diretas contra a acusada.

A prova produzida confirma que a ré, resistindo a tentativa de contenção pelos policiais, inclusive com violência, ocasionou as lesões corporais.

Desta forma, nada há nos autos que possa macular a acusação, vez que as provas colhidas são firmes e contundentes no sentido de que a acusada ofendeu a integridade corporal do guarda municipal. Por fim, o laudo de exame de corpo de delito aponta as lesões exatamente como narrado, sendo imperiosa a condenação.

Por outro lado, as alegações defensivas não comportam acolhimento. Não há dúvida, portanto, que a ação da ré ofendeu a integridade corporal de outrem, causando-lhe lesões corporais de natureza leve, como descritas na vestibular.

Por fim, não há que se falar em inimizabilidade em razão de consumo de substância entorpecente e/ou álcool. Primeiro, porque não comprovada. Segundo, porque a ingestão de bebida alcoólica, ou droga, só é excludente de culpabilidade se oriunda de fato culposos ou de força maior. Nesse sentido, o entendimento da jurisprudência:

DANO QUALIFICADO, DESACATO E LESÃO CORPORAL LEVE CIRCUNSTANCIADA, EM CONCURSO MATERIAL DE INFRAÇÕES. RECURSO DEFENSIVO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU ATIPICIDADE. SUBSIDIARIAMENTE, RECONHECIMENTO DA SEMI-IMPUTABILIDADE, COM REDUÇÃO DAS PENAS. Materialidade e autoria dos delitos bem demonstradas nos autos (...). SEMI-IMPUTABILIDADE PENAL. Não há que se falar em inimizabilidade ou em semi-imputabilidade da apelante, pois tanto o artigo 28, §§ 1º e 2º, do Código Penal, como os artigos 45 e 46 da Lei nº 11.343/2006, exigem, para a isenção ou redução da pena, que a embriaguez, pelo álcool ou substância de efeitos análogos, e a dependência ou o efeito de droga, sejam provenientes de caso fortuito ou força maior, e que o agente, em razão da embriaguez, dependência ou efeito de drogas, seja, ao tempo da ação ou omissão, inteira ou parcialmente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Já a embriaguez, voluntária ou culposa, como no presente caso, não exclui a imputabilidade penal (CP, art. 28, inciso II). Adoção legislativa da actio libera in causa, de modo que, se o agente deu causa à embriaguez voluntária (o agente quis se embriagar) ou culposamente (o agente não queria embriagar-se, mas por imprudência chega àquele estado), ele responde pelos atos praticados em estado de ebriedade. (...). (TJSP; Apelação Criminal 1500190-16.2019.8.26.0585; Relator (a): Gilda Alves Barbosa Diodatti; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Santo Anastácio - Vara Única; Data do Julgamento: 12/03/2020; Data de Registro: 13/03/2020)

APELAÇÃO FURTO QUALIFICADO. Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa ante o indeferimento da realização de exame de dependência químico-toxicológica. Inocorrência. Ato justificadamente indeferido pelo magistrado no exercício de seu livre convencimento motivado - Mérito Materialidade e autoria comprovadas nos autos. Condenação mantida. Pleito de isenção de pena, com encaminhamento a tratamento adequado à dependência química, nos termos do art. 45, da Lei n.º 11.343/06. Descabimento. Dispositivo legal que exige comprovação da inimizabilidade ou prática do delito sob efeito de drogas em razão de caso fortuito ou força maior, o que não se verifica nos autos, não bastando a mera alegação de dependência química. (...). (TJSP; Apelação Criminal 0001976-42.2009.8.26.0288; Relator (a): Camilo Léllis; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Ituverava - 1ª. Vara Judicial; Data do Julgamento: 30/10/2014; Data de Registro: 03/11/2014)

APELAÇÃO CRIMINAL - roubo MAJORADO pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo - Recurso defensivo - Pretendida absolvição por insuficiência probatória - Impossibilidade - Materialidade e autoria delitivas sobejamente comprovadas nos autos - Reconhecimento efetivado pela vítima e confissão parcial dos acusados que, aliados aos demais elementos de convicção, dão a certeza do cometimento do delito - Inimizabilidade que não restou comprovada - Eventual atuação delitiva sob efeito ou dependência de droga que não decorreu de caso fortuito ou força maior - Condenação mantida - (...). (TJSP; Apelação Criminal 0053723-90.2014.8.26.0050; Relator (a): Camilo Léllis; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 12ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 07/06/2016; Data de Registro: 09/06/2016)

Pelas provas colhidas nos autos, inclusive as declarações coerentes e seguras dos policiais, a condenação da acusada é medida de rigor.

Passo a dosar a pena.

Nos termos do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, em 03 (três) meses de detenção para a lesão corporal.

Na segunda fase, anoto que a ré é reincidente, circunstância agravante (artigo 61, I, do Código Penal), como comprovado pelas certidões de fls. 25/26. Acrescento à pena base, portanto, 1/6 (um sexto), pela reincidência, perfazendo um total em 03

(três) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

Ainda, nos termos do paragrafo 12º, do artigo 129, do CP, aumento a pena de 1/3 (um terço), fixando a pena base 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de detenção.

Na ausência de outras circunstâncias ou causas modificadoras, torno a pena definitiva.

O regime inicial de cumprimento da pena é o semiaberto, em razão da reincidência da ré.

A ré poderá apelar em liberdade, tendo em vista que responde solta ao presente processo.

A ré, por ser reincidente, não faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, ou qualquer outro benefício, por lhe faltar o requisito da suficiência, ex vi legis.

Apelação criminal. Furto. Reincidência. Furto privilegiado. Pena privativa de liberdade. Substituição. Penas restritivas de direitos. A reincidência específica faz inviável falar-se em furto privilegiado ou em substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos. (TJSP; Apelação Criminal 1500146-79.2018.8.26.0569; Relator (a): Sérgio Mazina Martins; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Itu - 1ª Vara Criminal e de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher; Data do Julgamento: 24/07/2020; Data de Registro: 24/07/2020)

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para condenar a ré SAMANTHA APARECIDA DE OLIVEIRA LIMA à pena de 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de detenção, no regime inicial semiaberto, como incurso artigo 129, "caput" e §12º, do Código Penal.

P. I. C.

Americana, 05 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA